



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68

Del
22/05/2024

OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – Catanzaro, proposto dalla ditta Mauro Agostino. Atto di indirizzo.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **22** Del mese di **Maggio**

Alle ore **13.48** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI*
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI**
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI**
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la ditta Mauro Agostino, in persona del titolare e legale rappresentante, sig. Agostino Mauro, avente sede legale in Borgia, c.da Donnantona, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Izzo del foro di Catanzaro, ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo regionale della Calabria – Catanzaro, contro il Comune di Squillace, per la condanna al risarcimento dei danni subiti, nella misura pari a Euro 2.378.187,12, dalla ditta Mauro Agostino, a causa dell'illegittima determinazione del Comune di Squillace recante la diffida a proseguire nell'attività di costruzione di quattro torri eoliche, il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;

Ritenuto doversi costituire nel giudizio de quo, al fine di far valere le ragioni del Comune di Squillace;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso affinché provveda alla costituzione del Comune di Squillace, nel giudizio instaurato davanti al TAR Calabria – Catanzaro, a seguito di ricorso proposto dalla ditta Mauro Agostino, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Izzo del foro di Catanzaro, contro il Comune di Squillace, per il tramite di un professionista;
2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
3. di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;
4. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 68

IL PRESIDENTE

F.TO (DOTT. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

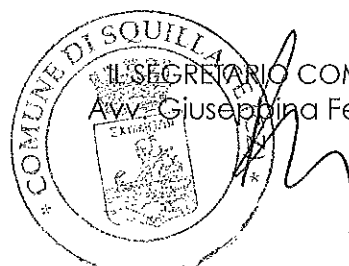
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

